NABU-Landesverband Sachsen e. V. | Löbauer Straße 68 | 04347 Leipzig

Matthias Neumann
Landesdirektion Sachsen
Abteilung 4
Referat 45 Naturschutz, Landschaftspflege
Altchemnitzer Straße 41
09120 Chemnitz

NABU

Landesgeschäftsstelle

Tarik Güzel
Naturschutzrecht

Tel. +49 (0)341 33 74 15-30
Fax +49 (0)341 33 74 15-13
guezel@NABU-Sachsen.de

Leipzig, 25.09.2025

Ausschließlich per E-Mail bzgl.

Prokoll der Ortsbegehung vom 11.09.2025 im FFH-Gebiet „Zschopautal" bei Niederwiesa/Lichtenwalde

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht des NABU, Landesverband Sachsen e. V. (NABU Sachsen) stelle ich gemäß §4 Abs. 1 SächsUIG einen Antrag auf Herausgabe der folgenden Umweltinformationen.

- Prokoll der Ortsbegehung vom 11.09.2025 im FFH-Gebiet „Zschopautal" bei Niederwiesa/Lichtenwalde von Vertretern des Landratsamtes Mittelsachsen und der Landesdirektion Sachsen.

Während des genannten Termins am 11.09. wurden Bäume innerhalb des NSG und prioritären FFH-Lebensraumtyps gekennzeichnet. Entsprechend ist zu erwarten, dass dort Fällarbeiten stattfinden sollen. Insofern Fällungen stattfinden sollen, wäre eine FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig. Sollte eine solche durchgeführt worden sein, beantrage ich desweiteren, den

- Bericht über die FFH-Verträglichkeitsprüfung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Bernd Heinitz
1. stellvertretender Vorsitzender

NABU (Naturschutzbund Deutschland)
Landesverband Sachsen e. V.
Löbauer Straße 68
04347 Leipzig
Tel. +49 (0)341 33 74 15-0
Fax +49 (0)341 33 74 15-13
landesverband@NABU-Sachsen.de
www.NABU-Sachsen.de

Geschäftskonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 3702 0500 0001 3357 00
BIC BFSWDE33XXX

Steuer-Nr. 232 / 140 / 07118

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE66 3702 0500 0001 3357 01
BIC BFSWDE33XXX

Der NABU Sachsen ist ein staatlich anerkannter Naturschutzverband. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.

Lutz Röder

Von: Scheinpflug, Christina - LDS <Christina.Scheinpflug@lds.sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 2. Oktober 2025 13:21
An: 'Seifert, Udo'; 'Jaschke, Lysann'
Cc: 'falk-uwe.langer@landkreis-mittelsachsen.de'; 'norbert@schreinerei-jungbeck.de'; Neumann, Matthias - LDS; Zesch, Antje - LDS
Betreff: Rechtslage zu Fällmaßnahme der gekennzeichneten Bäume im FFH-Gebiet "Zschopautal" in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Seifert, sehr geehrte Frau Jaschke,

aufgrund bei uns eingegangener Informationen, dass die Fällarbeiten der gekennzeichneten Bäume in den nächsten Tagen beginnen würden, weisen wir höflichst auf nachfolgende Rechtslage hin.

Die gekennzeichneten Bäume liegen im FFH-Gebiet „Zschopautal“ im prioritären Lebensraumtyp 9180 Schlucht- und Hangmischwälder. Die Baumfällungen haben Projektcharakter. Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zu prüfen. Die Baumfällungen dienen unserer Einschätzung nach auch nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes, da sie für die Verwirklichung der Erhaltungsziele nicht unmittelbar erforderlich erscheinen. Durch die in der Vergangenheit bereits erfolgten Baumfällungen war bereits ein Umweltschaden entstanden, für welchen nach unseren Informationen bisher keine ausreichende Sanierung erfolgte. Der bereits vorliegende Umweltschaden ist in der Verträglichkeitsprüfung als Vorbelastung zu berücksichtigen.
Anhaltspunkt für eine Gefahr in Verzug für die geplanten Baumfällungen sind für uns nicht ersichtlich, da der Wald bereits seit mehreren Monaten einer forstrechtlichen Sperrung unterliegt. Zudem ist allen Beteiligten Behörden sowie dem Waldeigentümer bekannt, dass für geplante Baumfällungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Vergleichbar wurde dies in der Vergangenheit für andere Anträge des Waldeigentümers bereits gefordert.

Zudem sind die markierten Bäume auf vorhandene Höhlen- und Spaltenquartiere zu prüfen, da sie ggf. dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 21 Abs. 1 SächsNatSchG unterliegen und eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG i. V. m. § 39 SächsNatSchG erforderlich würde.

Da es sich bei den geplanten Fällmaßnahmen nicht um eine forstliche Maßnahme handelt, findet § 44 Abs. 4 BNatSchG keine Anwendung. Die Fällung von Höhlen- oder Quartierbäumen stellt gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine verbotene Handlung dar, sodass die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen und zu bescheiden wäre. Andernfalls wäre durch die geplante Fällmaßnahme ein erneuter Umweltschaden nach § 19 BNatSchG zu befürchten.

Wir bitten fachaufsichtlich um Zusendung der FFH-Verträglichkeitsprüfungsunterlage sowie der Ergebnisse der Begutachtung der Höhlen- und Spaltenquartiere der markierten Bäume. Um Mitteilung des Prüfergebnisses vor Erteilung des Einvernehmens oder einer Genehmigung wird zudem gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Christina Scheinpflug
Referentin

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 45 | Naturschutz, Landschaftspflege
Altchemnitzer Straße 41 I 09120 Chemnitz | Postanschrift: 09105 Chemnitz
Tel.: +49 371 532-1453 | Fax: +49 371 532-1459
christina.scheinpflug@lds.sachsen.de | www.lds.sachsen.de/